Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Corumbá
3ª Vara Cível

Autos nº 0802940-31.2024.8.12.0008
Classe: Procedimento Comum Cível - Não padronizado
Autor: Alex Sandro de Amorim
Réu: Estado de Mato Grosso do Sul e outro

Vistos em sentença.

Alex Sandro de Amorim, qualificados nos autos, propôs a presente ***AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA com PEDIDO de tutela provisória de urgência,*** em face do **Município de Corumbá** e do **Estado de Mato Grosso do Sul**, igualmente qualificados, alegando, em resumo, que é portador de sequela intestinal pós cirúrgica, intestino curto e de depressão (CID10 F32; Z93.3) e está sendo negligenciada pelos requeridos quanto ao fornecimento dos suplementos NUTRIDRINK PROTEIN (6 latas de 350g ou 3 latas de 700g por mês) e ENSURE (4 latas de 400g ou 2 latas de 900g por mês) necessários à sua nutrição.

Relatou que buscou todos os órgãos públicos de saúde para concessão gratuita do tratamento, porém não obteve êxito, sob a alegação de os suplementos não estão padronizados pela rede pública local.

Assim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à parte requerida o fornecimento dos suplementos NUTRIDRINK PROTEIN (6 latas de 350g ou 3 latas de 700g por mês) e ENSURE (4 latas de 400g ou 2 latas de 900g por mês), em atenção à prescrição médica/nutricional apresentada, sob pena de multa diária.

Pugnou, ao final, pelo reconhecimento da procedência da ação para tornar definitiva a liminar. Juntou docuemntos (f. 10-24).

Parecer do NAT às f. 25-28.

Às f. 29-32 foi deferida a liminar.

O Estado do Mato Grosso do Sul apresentou contestação às f. 47-52, alegando, em suma, a necessidade de aplicação das teses firmadas pelo STF no julgamento do Tema 793. Argumentou que a responsabilidade pelo fornecimento de alimentação e nutrição é do município. Requereu

Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP 79320-110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: cor-3vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALAN ROBSON DE SOUZA GONCALVES, liberado nos autos em 23/02/2026 às 11:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802940-31.2024.8.12.0008 e código 9b9rfqRf.

assim, o direcionamento da obrigação ao Município de Corumbá, não condenação à honorários sucumbenciais e a não fixação de multa diária, dando-se preferência ao bloqueio de verbas públicas.

O Município de Corumbá, por sua vez, apresentou contestação às f. 54-60 aduzindo inicialmente a necessidade de retificação do valor da causa e no mérito que o Estado do Mato Grosso do Sul também é responsável pelo cumprimento da obrigação.

Impugnação às contestações às f. 86-99.

Oportunizada a especificação de provas, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado (f. 106, 107 e 109).

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado, vez que prescinde da produção de novas provas, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA já salientou que *"Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. (...) 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa (AgInt no REsp 1653868/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 20/03/2019).*

Após análise detida dos documentos constantes dos autos, conclui-se que a pretensão inicial merece procedência.

A parte autora pleiteia o fornecimento de suplementos necessários à recuperação a sua saúde.

O NAT exarou parecer positivo pela concessão do suplemento nutricional sem distinção de marca:

Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP 79320-110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: cor-3vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALAN ROBSON DE SOUZA GONCALVES, liberado nos autos em 23/02/2026 às 11:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802940-31.2024.8.12.0008 e código 9b9rfqRf.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Corumbá
3ª Vara Cível

XI - Conclusão favorável ou desfavorável ao pedido.

Considerando que o paciente está sendo atendido pelo SUS;

Considerando a Política Nacional de Alimentação e Nutrição;

Considerando a gravidade da doença de base e o estado clínico descrito no laudo médico;

Considerando a necessidade de avaliação periódica das prescrições, considerando que o indivíduo pode evoluir clínica e nutricionalmente alterando a sua demanda por produtos e serviços de saúde;

Considerando que há várias marcas de suplemento industrializado disponíveis no mercado, sugerimos aquela que apresentar menor custo para o erário.

Considerando que se tratam de produtos de uso contínuo, sugerimos que seja determinada a dispensação periódica, com revisão em tempos determinados, evitando-se desperdício de suplemento industrializado em caso de suspensão da prescrição.

Em face ao exposto, este Núcleo de Apoio Técnico é Favorável ao pedido de suplemento alimentar industrializado, de acordo com as características e quantidades descritas na prescrição médica, sem distinção de marca a ser adquirida.

Os relatórios f. 16, 17 e 18-19 comprovam que o autor é portador de sequela intestinal pós cirúrgica (intestino curto) e apresenta dificuldade na absorção de nutrientes, necessitando fazer uso dos suplementos *Nutridrink Protein* e *Ensure*. Note-se que o documento de f. 18-19 aponta que a não utilização imediata dos suplementos imposta no agravamento do quadro clínico atual

A parte autora é pessoa carente de recursos na forma da lei, bem como demonstrou que efetivamente necessita dos referidos suplementos, conforme prescrição de profissional de saúde e há necessidade de atendimento imediato, haja vista que se prestam a melhorar sua saúde, lhe conferir bem-estar e garantir a sua própria dignidade, dada a gravidade da doença que lhe acomete.

Ademais, a conclusão do NAT foi favorável aos suplementos alimentares de acordo com as características e quantidades descritas.

Outrossim, é oportuno destacar que, em maio de 2019, houve importante alteração quanto ao tema da solidariedade dos entes federados, pois o Supremo Tribunal Federal, na sistemática de afetação de recursos repetitivos, definiu tese referente a essa solidariedade em matéria de saúde pública, como se observa a seguir:

> *Tema 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o*

Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP 79320-110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: cor-3vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALAN ROBSON DE SOUZA GONCALVES, liberado nos autos em 23/02/2026 às 11:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802940-31.2024.8.12.0008 e código 9b9rfqRf.

ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

De acordo com o Supremo Tribunal Federal, portanto, a responsabilidade dos entes públicos segue solidária, mas a autoridade judiciária deve direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as regras de repartição de competências, segundo as normas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Assim, consigno que o NAT em seu parecer embora tenha afirmado que *não é possível indicar o ente público responsável pelo atendimento do pedido pois os suplementos alimentares e dietas industrializadas não estão padronizados e não são fornecidos pelo SUS para uso domiciliar*, ressaltou que *de acordo com o art. 18, IV, "c", da Lei nº 8.080/90, compete à direção municipal do SUS executar os serviços de alimentação e nutrição. Além disso, conforme consta da Nova Política Nacional de Alimentação, é a Atenção Básica (o sistema público municipal) quem deve coordenar e ordenar a rede de fornecimento da suplementação alimentar, englobando o atendimento aos indivíduos portadores de necessidades alimentares especiais* (f. 27).

Nesse ponto, as normas administrativas de distribuição de competências no âmbito do SUS devem ser observadas. Em que pese a tese da solidariedade entre os entes federativos no tocante à efetivação do direito à saúde, é imperiosa a observância das regras administrativas de repartição de competências no SUS, sob pena de completa desorganização orçamentária do ente público que não detém determinada atribuição.

Ademais, a adoção indiscriminada da citada tese estimula o descumprimento pelos entes de suas competências próprias fixadas na lei, já que outros poderão ser compelidos a fazê-lo. Assim, a obrigação deve ser direcionada *inicialmente* ao MUNICÍPIO DE CORUMBÁ e, *em caso de descumprimento*, ao ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

De mais a mais, cumpre consignar que os suplementos alimentares são imprescindíveis e demandam urgência uma vez que poderá evitar o agravamento do quadro do autor.

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado na exordial, com a finalidade de determinar que **primeiramente** o **MUNICÍPIO DE CORUMBÁ** forneça os suplementos alimentares com

Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP 79320-110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: cor-3vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALAN ROBSON DE SOUZA GONCALVES, liberado nos autos em 23/02/2026 às 11:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802940-31.2024.8.12.0008 e código 9b9rfqRf.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Corumbá
3ª Vara Cível

as características e quantidades descritas na prescrição médica, sem distinção de marca, no prazo estipulado na decisão de f. 29-32, sob pena de sequestro de verbas públicas para assegurar o resultado prático da obrigação.

Caso o ente público municipal não cumpra a obrigação no tempo estipulado, **subsidiariamente** **DETERMINO** que o **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL** forneça os suplementos, conforme prescrição médica, sem distinção de marca, em igual prazo, sob pena de adoção de outras providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento (artigo 536, §1º, do Código de Processo Civil).

Com as adequações acima, **confirmo a tutela de urgência concedida às f. 29-32**, todavia, extirpando-se a multa diária, pois há meios mais eficientes de assegurar o resultado prático equivalente (art. 297 c/c 497, ambos do CPC) conforme inteligência do enunciado n. 74 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ[1], nesse sentido, inclusive, já se determinado nos autos do cumprimento provisório em apenso.

Consigno desde já que, caso a obrigação seja cumprida pelo ente público estadual, este fará jus ao ressarcimento/compensação dos gastos com o cumprimento da obrigação, nos termos do Tema 793 d*os Recursos Repetitivos do STF*, acima transcrito. Decreto, pois, extinto o feito, com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Com fundamento no tema 1002[2], do STF, condeno o Estado de Mato Grosso do Sul e o Município de Corumbá ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos à Defensoria Pública Estadual, os quais fixa-se, ante a natureza da ação, por equidade, em R$ 1.000,00 (um mil reais), forte no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil (Nesse sentido, inclusive quanto ao valor arbitrado: **TJMS**. Apelação

[1] Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz determinará: I) o depósito do valor do medicamento, observando o teto do PMVG, o preço com desconto, proposto no processo de incorporação da Conitec ou o valor previsto em ata de contratação pública, o que for menor, na forma do item 3.2 do tema 1234 do STF; II) inclusão de ente federado para cumprimento, na hipótese do item 3.1 do Tema 1234 do STF, se for o caso; III) bloqueio em conta bancária do ente federado, figurando a multa apenas como última opção." (Redação dada na VII Jornada de Direito da Saúde - 25.04.2025)

[2] Em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.

Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP 79320-110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: cor-3vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALAN ROBSON DE SOUZA GONCALVES, liberado nos autos em 23/02/2026 às 11:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802940-31.2024.8.12.0008 e código 9b9rfqRf.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Corumbá
3ª Vara Cível

Cível n. 0862249-04.2024.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Juíza Denize de Barros Dodero, j: 19/12/2025, p: 08/01/2026; **TJMS**. Apelação Cível n. 0805621-38.2024.8.12.0019, Ponta Porã, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Nélio Stábile, j: 10/11/2025, p: 12/11/2025; **TJMS**. Apelação Cível n. 0802797-09.2024.8.12.0019, Ponta Porã, 5ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 30/09/2025, p: 01/10/2025), devidos em igual proporção (50%) pelos demandados (art. 87, § 1º, do CPC).

Isentos os requeridos do pagamento das custas processuais por se tratarem de pessoas jurídicas de direito público interno.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença sujeita ao reexame necessário, haja vista o contido no artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil. Não havendo recurso voluntário, encaminhem-se os autos à Superior Instância para reexame.

Às providências.

Corumbá, *data da assinatura digital.*

Alan Robson de Souza Gonçalves
Juiz de Direito
(assinado por certificação digital)

Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP 79320-110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: cor-3vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALAN ROBSON DE SOUZA GONCALVES, liberado nos autos em 23/02/2026 às 11:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802940-31.2024.8.12.0008 e código 9b9rfqRf.